

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076909-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE NITERÓI

MANDADO DE SEGURANÇA CONVOLADO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE "CPAP, INTERFACE (MÁSCARA) NASAL OU ORO NASAL, ALÉM DE FILTROS ADICIONAIS PARA O CPAP" PARA TRATAMENTO DE "APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO". IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5076909-86.2024.4.02.5101

510014835843 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076909-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE NITERÓI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança convolada em medida de urgência, objetivando efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos originários nº **5008965-98.2023.4.02.5102**, pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Niterói (Evento 9, DESPADEC1), que determinou que a parte ré forneça o *"CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP (o filtro deve ser trocado a cada 3 meses)"* para o tratamento de "Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono", assim como consta no parecer do NAT (Evento 7, PARECER1).

A parte autora apresentou contrarrazões (evento 10).

O Ministério Público Federal (Evento 13) manifestou ciência, considerando "pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção".

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3 **Relator**), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão proferida pelo Juízo Substituto da 6ª VF de Niterói, verbis:

"OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMPRIDA CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS

Autorizo o levantamento integral dos valores depositados na conta judicial indicada abaixo, por beneficiário, independentemente de alvará, servindo cópia deste despacho como mandado de levantamento.

DADOS DA PARTE BENEFICIÁRIA E CONTA

NOME: MARCIA NORBERTO SILVA

CPF: 02091764744

CONTA JUDICIAL: 0174.005.86414803-6 (EVENTO 238)

VALOR: R\$799,31 (Setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)

Para tanto, deverá a parte beneficiária apresentar-se à **Agência nº 174 da Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Amaral Peixoto nº 335**, munida de documento original de identidade e CPF, ou outro documento original que contenha esses dados, bem como de cópia desse despacho, documentos esses que servirão como Mandado de Levantamento da quantia depositada pela CEF.

Cumpra-se a parte final do EVENTO 198."

Afirmou que o magistrado do Juizado Especial Federal determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado.

É o breve relatório.

É de se ressaltar que, em razão de peculiaridades do sistema recursal dos juizados, tem sido comum a interposição de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, para impugnação de decisão judicial.

Por expressa opção legal e com o objetivo de instituir um processamento mais rápido, de acordo com os princípios da celeridade e economia processual, há, na Lei n.º 10.259/01, previsão apenas de dois recursos em face de atos jurisdicionais do primeiro grau.

Assim, para as decisões concessivas ou denegatórias de antecipação de tutela ou liminar, existe a medida de urgência.

Por outro lado, contra sentenças, existe o recurso inominado.

Não há previsão de recurso para decisões interlocutórias, quer anteriores à prolação da sentença, quer posteriores, prolatadas por ocasião do cumprimento de título judicial transitado em julgado.

Para suprir a última lacuna, é admissível o mandado de segurança, mas não existe no sistema dos juizados, um remédio jurídico para a primeira lacuna referida anteriormente, nos termos do Enunciado 73 das Turmas Recursais.

Com efeito, o mandado de segurança somente seria cabível contra decisões na fase de cumprimento quando caracterizada a teratologia do ato impugnado:

"É inviável o Mandado de Segurança contra decisão pelo rito dos Juizados Especiais Federais, salvo na fase de cumprimento e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

No caso, se trata de oposição de mandando de segurança, em face de decisão interlocutória de tutela provisória, anterior a sentença, que determina a expedição de RPV para cumprimento de obrigação.

Esta turma recursal fixou o entendimento de que o mandado de segurança seria incabível em tal hipótese, sendo o remédio apropriado a medida de urgência, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSE SOBRE TUTELA PROVISÓRIA - INSURGÊNCIA EM FACE DA EXPEDIÇÃO DE RPV OU SEQUESTRO DE BEM DA UNIÃO - MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL - RECURSO CABÍVEL MEDIDA DE CAUTELAR - INFORMATIVO 547 DO STF - ENUNCIADO 73 DA TRRS - RESP 1827533. CONVOLAÇÃO EM MEDIDA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE (Sessão do dia 11/4/2023, Processos nº 5008085-12.2023.4.02.5101/RJ e nº 5016117-06.2023.4.02.5101 - Relatora Dra. Daniella Motta)"

Porém, como o tema ainda não está totalmente pacificado, em que pese existir enunciado a respeito, é possível convolar-se o mandado de segurança - que tem natureza de ação -, oposto no prazo do recurso cabível, em medida de urgência, por inexistir erro grosseiro.

A União respeitou o prazo do recurso de medida de urgência, sendo possível a convolação da ação mandamental no remédio jurídico cabível.

Feita essa digressão de ordem processual, ingressa-se no mérito.

Sobre o tema debatido, propriamente dito, destaca-se a tese fixada, em sede de recurso repetitivo, que permite a efetivação de sequestro de recursos, via bloqueio de recursos, em hipótese de desídia do ente público, no cumprimento de demanda de direito à saúde:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. **Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.**

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, **julgado** em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Transcreve-se, ainda, trecho do voto do Relator:

"4. Dessa forma, é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida da parte demandante.

5. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima.

6. Frise-se, ainda que, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.09.2008).

7. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde da demandante com o fornecimento dos medicamentos adequados, em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo."

No caso, o órgão julgador verificou que não houve o cumprimento da decisão pela União, determinando a intimação da mesma para manifestação sobre as providências pertinentes.

Observa-se que a expedição de RPV decorreu da antecipação da tutela de urgência concedida no evento 9 (evento 9, DESPADEC1).

Até a presente data não há informação sobre o cumprimento de tutela pelos réus.

Seria tudo muito mais fácil, é verdade, que a União fornecesse um número de conta bancária para bloqueio, como faz o Estado do Rio de Janeiro e o Município, quando se faz necessário, para uso do sistema BACENJUD, mas isso não é possível, quando se trata da União, cuja conta não é bloqueável, como determinam os enunciados das Jornadas de Saúde, ao estabelecer as prioridades de forma de execução.

Se isso fosse feito, não seria expedido RPV.

Sendo assim, por ora, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que determinou a expedição de **RPV**.

Convole-se a presente ação mandamental em recurso de medida de urgência, nos termos da fundamentação, procedendo-se as medidas de praxe no sistema.

Intime-se a parte autora para apresentação de contrarrazões.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.